# 东台巨昊钢结构工程有限公司“9•18”一般物体打击事故调查报告

信息来源：兴化市应急管理局
发布日期：2020-02-05 10:40

2019年9月18日上午8时30分许，东台巨昊钢结构工程有限公司在承建江苏瑞仕达电气设备有限公司钢结构厂房施工过程中，发生一起物体打击事故，造成一人死亡、一人受伤，直接经济损失约人民币120万元。

依据相关法律法规，经市政府授权，由市应急管理局牵头，会同市纪委监察委、公安局、总工会等相关部门，组成东台巨昊钢结构工程有限公司“9•18”一般物体打击事故调查组，并对这起事故进行了认真的调查。调查组通过现场勘查、询问相关人员、查阅相关资料，事故有关情况现已查明，形成事故调查报告如下:

一、事故发生单位概况

（一）事故发生相关单位概况

东台巨昊钢结构工程有限公司，经营范围：结构工程施工，钢结构、门窗制造，彩钢瓦生产，钢材、建筑材料批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）工程情况

江苏瑞仕达电气设备有限公司位于兴化市张郭镇科技园区（刘西区域），以生产配电柜、桥架、母线槽、电线电缆、电热电器制造、加工销售为主营业务。2019年5月，因企业扩大生产需要新建的钢结构厂房，江苏瑞仕达电气设备有限公司以包工包料的方式，将工程发包给东台巨昊钢结构工程有限公司，厂房长95.24米、宽42.48米，总计4045.79平方米，总价约92万元，双方签订了协议。

2019年9月初，东台巨昊钢结构工程有限公司将施工劳务分包给个体包工头余某荣，约定分包价按每平方米14元计算。

2019年9月11日，东台巨昊钢结构工程有限公司、个体包工头余某荣开始组织钢结构施工。

（三）事故相关人员概况

1.杨某念，事故死者，生前系个体包工头余某荣雇用钢结构安装工。

2.陈某军，系东台巨昊钢结构工程有限公司的法定代表人。

3.曹某宏，系江苏瑞仕达电气设备有限公司的实际主要负责人;

4.余某荣，系承揽钢结构安装的个体包工头。

## 二、事故发生经过和事故救援情况

### （一）事故发生经过

2019年9月18日上午6时许，个体包工头余某荣带领杨某念、马某杰等8人来到江苏瑞仕达电气设备有限公司南边的厂房安装钢梁。上午9时左右，钢结构安装工杨某念及其工友在厂房西北角屋顶钢架上装C型钢，钢架是南北朝向的，距离地面8米左右。余某荣走到厂房的东侧准备给钢梁扭螺丝，突然一声巨响，他回头一看厂房西北角的钢梁全部掉了下来，杨某念、马某杰等人也随着掉了下来，马某杰等人自己爬了出来，但是杨某念被掉下来的钢梁压在地上。

### （二）事故应急救援情况

事故发生后，现场人员立即拨打了“110”，尔后现场人员将事故的伤者用车送到东台市人民医院进行治疗，现场的其他人员、用吊机将压在杨某念身上的钢梁移开，但因伤势严重，杨某念当场死亡。

2019年9月25日，经兴化市张郭镇人民调解委员会调解，东台巨昊钢结构工程有限公司与死者亲属达成协议，赔偿死者亲属人民币92万元。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

此次事故造成1人死亡、1人受伤，直接经济损失约人民币120万元。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故发生原因

1.直接原因

余某荣组织杨某念、马某杰等人施工时，未按照钢结构工程施工规范的要求，在钢梁两端未进行固定情况下，冒险违章施工，导致钢梁垮塌，是事故发生的直接原因。

2.间接原因

（1）东台巨昊钢结构工程有限公司无资质承揽钢结构工程;

（2）东台巨昊钢结构工程有限公司将劳务分包给不具备资质的个体包工头余某荣;

（3）东台巨昊钢结构工程有限公司未制定施工安全技术措施;

（4）东台巨昊钢结构工程有限公司未对施工人员进行教育培训和安全技术交底;

（5）东台巨昊钢结构工程有限公司未安排安全管理人员进行现场安全管理;

（6）曹某宏负责钢结构施工相关工作,未严格审核东台巨昊钢结构工程有限公司的资质，未检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患;

（7）个体包工头余某荣无资质承揽工程施工劳务;

（8）个体包工头余某荣未制定安全技术防范措施，冒险违章作业;

（9）个体包工头余某荣雇佣的高处作业、焊接作业的施工人员无特种作业人员操作证。

（二）事故性质

经事故调查组对事故原因的调查分析，认定这是一起生产安全责任事故。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）事故责任单位及处理建议

东台巨昊钢结构工程有限公司无资质承揽钢结构工程；将劳务分包给不具备资质的个体包工头余某荣；未制定施工安全技术措施；未对施工人员进行教育培训和安全技术交底；未安排安全管理人员进行现场安全管理。

综上所述，东台巨昊钢结构工程有限公司对事故的发生负有责任，根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款”的规定，建议由兴化市应急管理局对其给予行政处罚。

（二）事故责任人及处理建议

1.个体包工头余某荣无资质承揽工程施工劳务；未制定安全技术防范措施，冒险违章作业；雇佣的施工人员无特种作业人员证，对事故的发生负有责任，涉嫌刑事犯罪，建议移送公安机关侦查。

2.曹某宏，江苏瑞仕达电气设备有限公司的实际主要负责人，负责钢结构施工相关工作,未严格审核东台巨昊钢结构工程有限公司的资质，未检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，对事故的发生负有责任,根据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项：“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款”规定，建议由兴化市应急管理局对其给予行政处罚。

六、应吸取的教训和采取的防范措施

1.东台巨昊钢结构工程有限公司应从这起事故中吸取深刻教训,不得无资质承揽工程,更不得将工程施工劳务分包给不具备资质的个人,应严格按照相关规定开展生产经营活动,确保安全生产。

2.江苏瑞仕达电气设备有限公司,不得将工程项目发包给不具备资质的单位,应加强对施工现场的协调管理,定期进行安全检查,发现问题,及时督促整改。

3.兴化市张郭镇人民政府应进一步加大对辖区建筑工地的巡查力度，发现问题及时按有关规定进行处置。

东台巨昊钢结构工程有限公

司“9•18”一般物体打击事故调查组

2019年11月15日